

Riesgo, seguros y responsabilidad patrimonial

Este documento no es una plantilla para firmar con clientes. Es análisis interno: qué te puede pasar, quién paga, y qué hacer al respecto. Léelo completo una vez y revísalo cuando cambie tu facturación o tu tipo de cliente.

No soy abogado ni agente de seguros. Las cifras de primas son órdenes de magnitud para que sepas qué esperar al pedir cotización, no precios verificados.

1. El problema estructural: responsabilidad ilimitada

Hoy operas como **persona física con actividad empresarial**. Eso significa que, jurídicamente, **tú y tu negocio son la misma persona**. No existe separación patrimonial.

Si un cliente te demanda y gana:

Queda expuesto	Sí / No
Ingresos de la agencia	Sí
Equipo de cómputo y herramientas	Sí
Cuentas bancarias personales	Sí
Tu auto	Sí
Tu casa	Sí, salvo que aplique protección de patrimonio de familia
Ingresos futuros	Sí, vía embargo de percepciones

No hay velo corporativo que te proteja. Un juicio perdido de \$400,000 no se detiene en el borde de "lo del negocio": llega a lo tuyo.

Esta es la exposición más grande que tienes hoy, y es también la más barata de reducir.

2. Qué te puede demandar realmente un cliente

Ordenado por probabilidad real, no por dramatismo:

Alta probabilidad · impacto bajo-medio

Incumplimiento de contrato. No entregaste, entregaste tarde, o entregaste algo distinto a lo pactado. Es el 90% de los conflictos reales de una agencia. → **Mitigado por:** Anexo A con alcance cerrado, criterios de aceptación verificables, acta de entrega firmada, y el tope de responsabilidad de la cláusula 16.

Disputa por reembolso al cancelar. El cliente cree que avanzaste 20% y tú dices 60%. → **Mitigado por:** los porcentajes por hito del Anexo A §8. Sin esa tabla, esta disputa la pierdes por desgaste aunque tengas razón.

Probabilidad media · impacto alto

Fuga de datos personales. Manejas bases de prospectos de salones, clientes de catálogos, comensales. Si se filtran, el responsable frente al INAI es tu cliente, pero él te va a repercutir a ti como encargado, y con razón si la falla fue tuya. → **Mitigado parcialmente por:** cláusula 13 y el rol de encargado. **No mitigado por:** nada, si la negligencia fue real. Aquí es donde un seguro cibernético hace la diferencia.

Infracción de propiedad intelectual. Usaste una foto de stock sin licencia, una tipografía de pago, o un componente con licencia incompatible. → **Mitigado por:** cláusula 16 bis.1(a) cuando el material lo puso el cliente. **Tu exposición real:** cuando el material lo pusiste tú. Lleva inventario de licencias.

Reclamación laboral de un colaborador. Si subcontratas freelancers de forma recurrente y con instrucciones directas, un juez puede reconocer relación laboral con antigüedad, prestaciones y prima de antigüedad. → **Mitigado por:** cláusula 7. **Refuerzo necesario:** contrato de prestación de servicios firmado con cada freelance, que facture, y que no trabaje en exclusiva para ti.

Probabilidad baja · impacto muy alto

Daño económico por caída o error. El sitio de reservaciones de un salón falla en temporada alta y el cliente reclama las reservas perdidas. → **Mitigado por:** la exclusión de lucro cesante y daños indirectos, más el tope al monto pagado. Es la razón por la que esas dos cláusulas existen.

Demanda de un tercero, no de tu cliente. El usuario final de un sitio que construiste reclama por un cobro mal procesado o por sus datos. → **Mitigado por:** cláusula 16 bis.1. Es exactamente para esto.

3. Qué tan sólido es tu escudo contractual

El límite de responsabilidad al monto pagado es la pieza central. Su fuerza real, en México:

Sí es válido entre comerciantes (B2B). El Código de Comercio permite pactar libremente las condiciones, y los tribunales respetan topes de responsabilidad negociados entre partes con capacidad económica comparable.

No te salva de:

- **Dolo o mala fe.** El artículo 2106 del Código Civil Federal declara nula toda renuncia anticipada a la responsabilidad por dolo. Si engañaste, el tope no existe.
- **Negligencia grave.** Zona gris, pero un juez puede asimilarla al dolo.
- **Cliente consumidor.** Si vendes a una persona física para uso no empresarial —una invitación de XV años, por ejemplo— aplica la Ley Federal de Protección al Consumidor, y la PROFECO puede declarar abusiva una cláusula que limite demasiado tus obligaciones. En ese segmento tu tope es más débil de lo que parece.
- **Materia laboral o fiscal.** Ahí no hay contrato que valga.

Conclusión honesta: el contrato te protege bien contra el conflicto típico —disputas de alcance y de dinero, que son casi todos— y te protege poco contra el evento catastrófico raro. Para eso sirve la estructura societaria y el seguro.

4. Seguros: qué existe y cuándo vale la pena

Hoy no tienes ninguno. No hay nada contratado y ninguna cláusula lo presume — por eso la cláusula 16 ter viene desactivada por defecto.

Responsabilidad Civil Profesional (E&O)

Cubre reclamaciones por errores, omisiones o negligencia en el ejercicio profesional: entregaste algo defectuoso y causó un daño económico. Suele cubrir también los gastos de defensa, que muchas veces son el costo real aunque ganes.

Aseguradoras en México	AXA, GNP, Chubb, Zurich, HDI, Qualitas empresarial
Suma asegurada típica	\$1 a \$5 millones MXN
Prima aproximada	del orden de \$10,000 a \$30,000 MXN/año para un despacho pequeño de TI
Deducible típico	5–10% de la reclamación, con un mínimo

Ciber-riesgo

Cubre la filtración de datos: costos de notificación, análisis forense, defensa ante el INAI, multas cuando son asegurables, y extorsión por ransomware. Es el seguro que más sentido tiene en tu caso concreto, porque manejas bases de datos de terceros.

Muchas aseguradoras lo venden como endoso del E&O, lo cual sale bastante más barato que contratarlo suelto.

Responsabilidad Civil General

Cubre daños físicos a personas o bienes. Poco relevante para trabajo remoto; solo tiene sentido si abres oficina y recibes clientes.

Cuándo dejar de posponerlo

Contrata E&O + ciber cuando se cumpla **cualquiera** de estas condiciones:

- ☐ Facturas más de ~\$600,000 MXN al año.
- ☐ Un solo contrato supera los ~\$150,000 MXN.
- ☐ Manejas bases de datos con información personal de clientes finales.
- ☐ Un cliente corporativo te lo exige. Cada vez es más común: te piden acreditar póliza antes de darte de alta como proveedor, y no tenerla te descalifica.
- ☐ Empiezas a construir sistemas donde una falla detiene la operación del cliente.

Mientras nada de eso aplique, el contrato bien redactado es una relación costo-beneficio razonable. En cuanto aplique una sola, la prima se vuelve barata comparada con la exposición.

5. La medida que más reduce tu riesgo, y casi no cuesta

Constituir una sociedad.

Una **S.A.S. (Sociedad por Acciones Simplificada)** se constituye en línea, gratis, a través del portal de la Secretaría de Economía, admite un solo accionista y limita tu responsabilidad al capital que aportes. Es la figura pensada exactamente para un caso como el tuyo.

	Persona física (hoy)	S.A.S.
Responsabilidad	Ilimitada, alcanza tu patrimonio personal	Limitada al capital aportado
Costo de constitución	—	Prácticamente cero, en línea

Percepción del cliente	Freelance	Empresa
Contabilidad	Simple	Más obligaciones, requiere contador
Límite de ingresos	Sin límite en RESICO PF hasta el tope del régimen	Tope anual de ingresos, actualizado cada año

Consideraciones antes de moverte: la S.A.S. tiene un tope de ingresos anuales y no puede ser accionista de otra sociedad; si lo rebasas, debes migrar a S. de R.L. o S.A. Además, el tratamiento fiscal cambia y podrías perder las ventajas de RESICO como persona física.

Esto se decide con tu contador, no conmigo. Pero preguntárselo esta semana es probablemente la acción de mayor retorno de toda la lista: cuesta una llamada y elimina la exposición de tu patrimonio personal.

6. Higiene de riesgo, sin costo

Cosas que reducen exposición y no cuestan dinero:

- ☐ **Nunca empieces sin Anexo A firmado.** Es tu prueba del alcance, y el 90% de los conflictos son de alcance.
- ☐ **Firma siempre el acta de entrega.** Prueba qué entregaste y cuándo, y activa el plazo de reclamación.
- ☐ **Guarda todo por escrito.** Las aprobaciones por WhatsApp son válidas conforme al Código de Comercio, pero solo si las conservas. Exporta las conversaciones al cierre de cada proyecto.
- ☐ **Lleva inventario de licencias.** Cada fuente tipográfica, imagen de stock y dependencia, con su licencia. Ya lo pide el acta de entrega §3.1.
- ☐ **No guardes credenciales que no necesitas.** Después de entregar, borra los accesos de clientes sin mantenimiento. Lo que no tienes no se te puede filtrar.
- ☐ **Contrato firmado con cada freelance** que colabore, y que facture.
- ☐ **Separa cuentas bancarias.** Una para el negocio, otra personal. No te da protección jurídica por sí sola, pero es indispensable si algún día constituyes sociedad, y ayuda enormemente a demostrar qué es patrimonio del negocio.
- ☐ **Respaldos con retención de 60 días,** tal como ya lo prometen tus políticas.

7. Prioridades

Prioridad	Acción	Costo	Reduce
1	Preguntar a tu contador por la S.A.S.	Una llamada	La exposición patrimonial completa
2	Anexo A con % por hito en todos los proyectos	Cero	Disputas de reembolso
3	Acta de entrega firmada siempre	Cero	Reclamaciones tardías
4	Separar cuentas bancarias	Cero	Confusión patrimonial
5	Cotizar E&O + ciber cuando se cumpla algún disparador del §4	\$10–30k/año	El evento catastrófico
6	Contrato con freelances antes de subcontratar	Cero	Reclamación laboral

Documentos relacionados

- [Contrato marco](#) — cláusulas 7, 12, 13, 16, 16 bis y 16 ter
- [Anexo A](#) — §8, porcentajes por hito
- [Acta de entrega](#) — prueba de entrega y arranque del plazo de reclamación